MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei Estadual nº 6.783/1974 — deveres, violação das obrigações, remuneração, promoção e Sistema de Proteção Social

O que a Aula 02 do curso base não ensina: arts. 30 a 48, 52 a 63 e 74-A em diante (LC 460/2021)

Por que este complemento existe

O edital cobra, do Estatuto, os capítulos "Das obrigações **e dos deveres**" e "Dos direitos, das prerrogativas **e do sistema de proteção social**". A Aula 02 trata do valor e da ética (obrigações) e de parte dos direitos, mas **não ensina os deveres, o compromisso, o comando e a subordinação, a violação das obrigações** (crimes, transgressões e conselhos), **remuneração, promoção e férias** em detalhe, nem o **Sistema de Proteção Social** incluído pela **Lei Complementar nº 460/2021**. É isso que este material cobre.

> O texto do Estatuto ainda fala em "policial-militar" e "Polícia Militar"; ele se aplica também ao **CBMPE**.

Deveres (art. 30)

Os deveres nascem dos vínculos racionais e morais com a comunidade e são, essencialmente: **dedicação integral** ao serviço e **fidelidade** à instituição, mesmo com sacrifício da vida; **culto aos símbolos nacionais**; **probidade e lealdade**; **disciplina e respeito à hierarquia**; **rigoroso cumprimento** das obrigações e ordens; e **tratar o subordinado com dignidade e urbanidade**.

Compromisso (arts. 31 e 32)

- Todo ingressante (inclusão, matrícula ou nomeação) presta **compromisso de honra**, aceitando conscientemente as obrigações e os deveres.
- É **solene**, **diante da tropa**, quando o militar já tiver instrução suficiente para entender seus deveres.
- Há compromissos próprios do **Aspirante-a-Oficial** (segundo o cerimonial da Academia) e do **Oficial**, ao ser promovido ao **primeiro posto** ("perante a Bandeira do Brasil").

Comando e subordinação (arts. 33 a 39)

- **Comando** = soma de **autoridade, deveres e responsabilidades** de quem conduz homens ou dirige uma organização; é **vinculado ao grau hierárquico** e é **prerrogativa impessoal** (art. 33). Vale, no que couber, para direção e chefia.
- A **subordinação não afeta a dignidade pessoal**; decorre só da estrutura hierarquizada (art. 34).
- Papéis: **oficial** → preparado para comando, chefia e direção (art. 35); **subtenentes e sargentos** → auxiliam e complementam os oficiais (adestramento, instrução, administração) e podem atuar no policiamento ostensivo, impondo-se pela lealdade, exemplo e capacidade (art. 36); **cabos e soldados** → elementos de **execução** (art. 37); **praças especiais** → dedicação ao estudo e ao aprendizado (art. 38).

- Cada militar tem **responsabilidade integral** por decisões, ordens e atos (art. 39).

Violação das obrigações e dos deveres (arts. 40 a 48)

- A violação constitui **crime** ou **transgressão disciplinar** (art. 40). Quanto **mais alto o grau**, **mais grave** a violação da ética (§ 1º). Havendo **crime militar e transgressão** pelo mesmo fato, aplica-se **só a pena do crime** (§ 2º).
- A inobservância gera responsabilidade **funcional, pecuniária, disciplinar ou penal** (art. 41), e a apuração pode concluir por **incompatibilidade** com o cargo ou **incapacidade** para a função.
- O incompatível ou incapaz é **afastado do cargo** (art. 42). Podem afastar de imediato: o **Governador**, o **Comandante-Geral** e os **comandantes, chefes e diretores**, conforme o regulamento. O afastado fica sem qualquer função até a solução final.
- **Proibidas manifestações coletivas** sobre atos de superiores ou de caráter reivindicatório (art. 43).
- **Crimes militares** (arts. 44 e 45): processo e julgamento pelo **Tribunal de Justiça de Pernambuco**; aplica-se o **Código Penal Militar** no que couber.
- **Transgressões** (art. 46): o regulamento disciplinar as especifica (hoje, a **Lei 11.817/2000**). Detenção e prisão **até 30 dias**. Ao **Aluno-Oficial** aplicam-se também as normas do estabelecimento de ensino.
- **Conselho de Justificação** (art. 47): para o **oficial** presumivelmente incapaz de permanecer na ativa; pode haver afastamento das funções (automático ou a critério do Comandante-Geral); o julgamento cabe ao **Tribunal de Justiça**; também alcança oficiais da **reserva e reformados**.
- **Conselho de Disciplina** (art. 48): para o **Aspirante** e as **praças com estabilidade**; o submetido é **afastado** das atividades; julga em última instância o **Comandante-Geral**; também alcança praças da reserva e reformadas.

Conselho	Para quem	Quem julga
Justificação	oficiais (ativa, reserva, reformados)	**Tribunal de Justiça**
Disciplina	Aspirante e praças estáveis (ativa, reserva, reformadas)	**Comandante-Geral** (última instância)

Direitos — complementos ao que a Aula 02 traz (arts. 49 a 63)

Rol do art. 49 (destaques): garantia da **patente** plena (oficial); remuneração do **grau superior** ao passar para a inatividade com **mais de 30 anos** de serviço; **soldo integral** a quem vai para a reserva *ex officio* por **idade-limite** sem 30 anos; e, nas condições da lei, **estabilidade da praça com 10 anos**, uso das designações hierárquicas, ocupação de cargo do posto/graduação, remuneração, pensão, promoção, reserva a pedido, férias e licenças, demissão e licenciamento voluntário e **porte de arma** (oficial, na ativa ou na inatividade, com exceções; praças, com restrições do Comando-Geral).

- Melhoria na inatividade (parágrafo único): **oficial** → soldo do **posto imediato** (ou do próprio + **20%**, se no último posto); **subtenente** → soldo de **2º Tenente**; **demais praças** → soldo da **graduação imediatamente superior** — sempre com **mais de 30 anos**.
- Prazos de recurso (art. 50): **15 dias corridos** (quota compulsória ou Quadro de Acesso) e **120 dias corridos** (demais casos); **proibido** pedido coletivo; quem for ao Judiciário **avisa antes** o superior.

Remuneração (arts. 52 a 57):

- Ativa: **vencimentos** (soldo + gratificações) e **indenizações**; inatividade: **proventos** e **adicional de**

inatividade, e, eventualmente, **auxílio-invalidez** (art. 52). Há **salário-família** (§ 3º).

- **Auxílio-invalidez** (art. 53): para quem foi reformado por incapacidade definitiva e é **inválido para qualquer trabalho**.
- **Soldo irredutível** e **impenhorável** (salvo casos legais) (art. 54); soldo **igual** para ativa, reserva e reforma do mesmo grau (art. 55).
- **Proibido acumular remuneração de inatividade** (art. 56), exceto mandato eletivo, magistério, cargo em comissão ou contrato de serviço técnico.
- Proventos **revistos** quando mudam os vencimentos da ativa, sem poder **superá-los** (art. 57).

Promoção (arts. 58 a 60):

- Acesso **seletivo, gradual e sucessivo**; o **Comando-Geral** planeja a carreira; promoção é **ato administrativo** para selecionar quem exercerá funções do grau superior (art. 58).
- Critérios: **antiguidade e merecimento**; excepcionalmente, **ressarcimento de preterição**, **bravura** (independe de vaga) e **post mortem** (art. 59).
- **Quota compulsória** (art. 60): garante renovação e fluxo de carreira; fixa vagas obrigatórias por ano (ex.: coronéis — 1 por ano até 7 oficiais no Quadro; 1/6 do Quadro com 8 ou mais). Primeiro entram os **voluntários com mais de 25 anos** de serviço (prioridade aos mais idosos); depois, de ofício, oficiais com **30 anos** e interstício, entre outros. As vagas são fixadas pelo Comandante-Geral até **15 de janeiro**.

Férias e afastamentos (arts. 61 a 63):

- Férias: **anuais e obrigatórias**, a partir do último mês do ano a que se referem e durante o ano seguinte; regulamentadas pelo **Comandante-Geral**. Não são prejudicadas por licença de saúde, punição, estado de guerra ou atos de serviço.
- Só se interrompem por **segurança nacional, manutenção da ordem, extrema necessidade do serviço ou transferência para a inatividade**. Não gozadas por esses motivos, contam **em dobro** na passagem para a inatividade (e só para isso).
- Afastamentos: **núpcias 8 dias**, **luto 8 dias**, **instalação até 10**, **trânsito até 30** (art. 62). Contam como **efetivo serviço** e são remunerados (art. 63).

Sistema de Proteção Social dos Militares de PE — SPSMPE (arts. 74-A a 74-AD, LC 460/2021)

O que é (art. 74-A): conjunto integrado de direitos, ações e serviços para assegurar **remuneração, inatividade e pensão militar** dos militares da **PMPE e do CBMPE** e seus dependentes. Desde **1º/01/2022** é gerido:

- pela **FUNAPE** — concessão, manutenção e gestão financeira da **inatividade** e das **pensões**;
- pela **PMPE e pelo CBMPE** — **SISMEPE** (saúde) e **assistência social**.

Finalidades (art. 74-B): benefícios de inatividade e pensão; pagamento da remuneração da inatividade; cobertura de **invalidez, idade e morte**.

Princípios (art. 74-C): caráter **contributivo** e filiação **obrigatória**; custeio por **ativos, inativos e pensionistas**; **Tesouro** cobre insuficiências; pensão calculada sobre o posto/graduação na data do óbito; benefícios **nunca abaixo do salário mínimo**; **integralidade** e **paridade**.

Contribuição (arts. 74-D e 74-E): desconto em folha de **ativos, inativos e pensionistas**, com **alíquota de 10,5%** sobre a remuneração (excluídas verbas de custeio e indenizatórias); a receita custeia **inatividade e pensões**.

Pensão militar (arts. 74-F a 74-Y):

- Benefício mensal aos beneficiários do militar falecido (o **instituidor**); valor **igual à remuneração** do militar, **irredutível** e revisto junto com a da ativa (arts. 74-F e 74-G).
- Devida desde o **dia seguinte ao óbito**, se pedida em até **30 dias** (depois disso, desde o requerimento); da **decisão judicial**, na ausência; da data do **desaparecimento** em catástrofe, acidente ou desastre (art. 74-H).
- Descontos possíveis: contribuição ao SPSMPE, SISMEPE, assistência social, impostos, **ressarcimento ao erário** (parcelas de **10%**, até **50%** se houver **má-fé**) e pensão alimentícia (art. 74-J). Débitos de sucessores podem ser parcelados em até **36 meses** (art. 74-K).
- **Ordem de beneficiários** (art. 74-N): **1ª** — cônjuge/companheiro, filhos ou enteados até **21 anos** (**24** se universitários; inválidos enquanto durar a invalidez) e menor sob guarda ou tutela; **2ª** — **pais** com dependência econômica; **3ª** — **irmão órfão** (mesmos limites de idade) ou inválido, com dependência econômica. Habilitados cônjuge/companheiro ou menor sob guarda, excluem-se a 2ª e a 3ª ordens.
- Ex-cônjuge credor de alimentos recebe o **mesmo percentual** da pensão alimentícia; do restante, **metade** vai ao cônjuge/companheiro e **metade** é dividida entre os filhos/enteados e menores (art. 74-N, §§ 3º a 5º).
- **Declaração de beneficiários** é **obrigatória** e deve ser atualizada com documentos (arts. 74-R a 74-U).
- **Perde a pensão** quem: for destituído do poder familiar (as quotas revertem aos filhos); atingir o limite de idade sendo capaz; **renunciar**; for condenado por **crime doloso que resultou na morte** do instituidor; ou tiver o casamento com o instituidor **anulado** após a concessão (art. 74-V).
- **Reversão** (art. 74-W): transferência **voluntária** do direito em favor dos **filhos habilitados**. Morte ou perda do direito de um beneficiário passa a quota aos demais da **mesma ordem**; não havendo, à ordem seguinte (art. 74-X). A pensão é **impenhorável**, salvo casos legais (art. 74-Y).

Fundo (art. 74-Z): FPSM-PE, de natureza **contábil**, gerido pela **FUNAPE** e vinculado a Encargos Gerais do Estado; paga **reserva remunerada, reforma e pensões**; é **vedado** usá-lo para pagar militares da **ativa**. O **Diretor-Presidente da FUNAPE** edita os atos de reforma, reserva e pensão; do indeferimento cabe **recurso em 90 dias**, com possibilidade de retratação e decisão final do **Secretário de Administração**.

Disposições finais (arts. 74-AA a 74-AD): direito adquirido para quem cumpriu os requisitos até **31/12/2021**; **contagem recíproca** de tempo com o RGPS e os regimes próprios, com compensação financeira; o inativo **demitido ou excluído** por fatos posteriores à inatividade continua recebendo, mas **perde a paridade**.

Fontes e método.
Lei Estadual nº 6.783, de 16 de outubro de 1974 (Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco), texto atualizado no portal Alepe Legis, com as alterações da Lei Complementar nº 460/2021, consultado em 10/2026. Explicação e tabelas elaboradas pelo MentorIA, em linguagem própria.

Nota de conferência (24/10/2026): O art. 74-AD foi conferido e confirmado na íntegra no texto oficial da LC 460/2021 (o militar inativo demitido/excluído por fatos posteriores continua percebendo os proventos do posto/graduação, mas perde a paridade remuneratória). A ementa da Lei 6.783/1974 foi atualizada pela LC 460/2021 para "Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco", aplicando-se expressamente à PMPE e ao CBMPE.